

0015523-88.2018.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o acusado ADALBERTO PONZETTO JUNIOR, já qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mesmo valor unitário acima fixado, como incurso no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, tão somente, afastada a outra qualificadora.

Pelos motivos acima declinados, não faz jus à suspensão condicional, nem à substituição da pena.

Iniciará seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0015523-88.2018.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015523-88.2018.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 162/2016 - 3º Distrito Policial de Santos, 410/2016 - 3º Distrito Policial de Santos

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu:

Adalberto Ponzetto Junior

CONCLUSÃO: Aos 18 dias do mês de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente Judiciário _____

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

...e a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz a fumaça de desespero e desânimo.

Francisco Cândido Xavier - André Luiz

Vistos, etc.

ADALBERTO PONZETTO JUNIOR e JESSICA SILVA FÉLIX (autos desmembrados), foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II (mediante abuso de confiança e fraude) e IV (concurso de agentes) do Código Penal. Isto porque no dia 18 de fevereiro de 2016, na Rua Dom Lara, nº 69, bairro Boqueirão, em Santos, subtraíram,

para si, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, mediante abuso de confiança e fraude, R\$ 4.030,72 pertencentes a Arlinda Gomes Leal Santos.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 136.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e respondeu à acusação.

Um depoimento e o interrogatório do réu foram colhidos durante a instrução, ao cabo da qual, ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Arlinda Gomes Leal Santos é a vítima. Deu um cheque para o réu pagar uma conta no banco. Depois de alguns minutos ele voltou, deixou as notas na lavanderia, sem tê-las pago, e foi embora.

Percebeu que não deixou o cheque e as contas não estavam pagas. Ligaram do banco, foi até lá e constatou que ele havia falsificado o cheque. Ele falsificou a quantia, aumentando o valor.

Constou a assinatura de uma mulher, no verso, mas não se lembra do nome. Demorou cerca de 15 a 20 minutos para ele voltar. Deixou tudo em cima da máquina de lavar e sumiu.

Depois desse dia, nunca mais o viu nem teve contato com ele. Foi a primeira vez que deu cheque para o réu pagar contas; nunca tinha feito isso antes. Ninguém restituiu nenhum valor para a depoente.

Ao ser interrogado (fls.), o réu confessou a veracidade da imputação lançada contra si. No caso do furto, não houve. A vítima deu o cheque para apagar contas para ela. Tinha problemas com drogas e uns traficantes estavam cobrando dívida. Como passava por dificuldade, os traficantes o cobraram no caminho do banco. Estava com o cheque.

Eles pegaram o seu celular e o cheque. Disseram que quitariam sua dívida. Voltou, deixou as contas como se tivesse pago e saiu de novo. Quando saiu, foi com eles ao banco. Foi quando pediu à sua irmã para trocar o cheque. Nesse momento, eles adulteraram a cártula.

Jessica sacou o cheque entregou o dinheiro para o depoente, que entregou para os traficantes. Não queria cometer esse crime, mas estava sob ameaça. Sabia o que estava fazendo, enganando a vítima e se diz arrependido.

Costumava pagar contas e fazer compras para a vítima. Até viajava com ela. No dia dos fatos, se ofereceu para pagar as contas.

Como se percebe, o acusado, de fato, furtou o cheque da vítima, mediante abuso de confiança. Nesse momento, nada aponta para um concurso de agentes. Ao que tudo indica, ele agiu sozinho quando da subtração.

O preenchimento do cheque, e seu respectivo saque, se referem a outro momento.

Nesses termos, diante do balanço dos elementos de convicção alinhavados aos autos, conclui-se, de forma inequívoca, que a descrição contida na denúncia é a única

possível e imaginável para a verdade real dos fatos.

Passo à dosagem da pena.

Considerando a normalidade dos critérios judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A reincidência e a confissão representam um concurso entre agravante e atenuante, respectivamente. Sem embargo dos demais efeitos da reincidência, que serão adiante considerados, tenho que, neste momento, a pena deve permanecer sem alteração.

Inexistindo quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva como está.

Por ser reincidente, não faz jus a nenhum benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

No entanto, nada há que aconselhe o tolhimento de sua liberdade, como condição para poder recorrer.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, CONDENO o acusado ADALBERTO PONZETTO JUNIOR, já qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mesmo valor unitário acima fixado, como incurso no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, tão somente, afastada a outra qualificadora.

Pelos motivos acima declinados, não faz jus à suspensão condicional, nem à substituição da pena.

Iniciará seu cumprimento no regime fechado.

Faculto-lhe outrossim, apelar em liberdade.

Transitada em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P. R. I. C.

Santos, 12 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA